

1517452-12.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Maria Cecília Leone

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 10ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/05/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2194481/2021 - 02º D.P. BOM

RETIRO, 19119465 - 02º D.P. BOM RETIRO, 2501/21/102 - 02º D.P. BOM RETIRO, 2194481 - 02º D.P. BOM RETIRO

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

10ª Vara Criminal

Avenida Abrão Ribeiro 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1517452-12.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1517452-12.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2194481/2021 - 02º D.P. BOM

RETIRO, 19119465 - 02º D.P. BOM RETIRO, 2501/21/102 - 02º D.P. BOM RETIRO, 2194481 - 02º D.P. BOM RETIRO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DAVID MICHAEL DOMINGUES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Maria Cecília Leone

Vistos.

DAVID MICHEL DOMINGUES, devidamente qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, porque, na manhã de 19 de julho de 2021, por volta das 9h, na Avenida Tiradentes, n.º 441, nesta cidade e comarca, trazia consigo, para finalidade de venda e entrega a terceiros, 01 cigarro de maconha, 02 porções de maconha e 89 papелotes de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

De acordo com a denúncia, policiais militares em patrulhamento de rotina, avistaram

o réu que demonstrou nervosismo ao vê-los, por isso foi abordado, oportunidade em que admitiu estar de posse de drogas, as quais foram compradas em Pirituba e seriam levadas para Rua Bandeirantes. Realizada busca pessoal, apreendeu-se a droga (32,8 gramas de cocaína e 2,7 gramas de maconha).

O procedimento especial foi convertido em ordinário e a denúncia foi recebida (fls. 112/114), o réu foi citado (fls. 141), apresentou defesa preliminar (fls. 187/191). Em audiência, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes, o Ministério Público aditou a denúncia para incluir o artigo 40, inciso III da Lei Antidrogas, a Defesa discordou, houve o recebimento do aditamento e o acusado foi interrogado. O Representante do Ministério Público, em sede de debates orais, pugnou pela condenação do réu nos exatos termos da denúncia e respectivo aditamento, uma vez que restaram devidamente comprovadas a materialidade e autoria. Quanto à pena, pretende a pena-base acima do mínima – quantidade e qualidade da droga – reconhecimento da calamidade pública e a incidência da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso III, da Lei Antidrogas, com aplicação do redutor, mas não no patamar máximo, regime semiaberto.

A Defensoria Pública, por sua vez, também em sede de memoriais, pretende a absolvição do réu nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer a fixação da pena-base no mínimo legal, afastamento da causa de aumento (artigo 40, inciso III, da Lei Antidrogas, aplicação do redutor previsto no artigo 33. § 4º da Lei Antidrogas, a fixação de regime aberto a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos e que lhe seja possibilitado o apelo em liberdade.

É o relatório.

Fundamento e decido.

O caso é de condenação do réu.

A materialidade restou comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (fls. 4), Boletim de Ocorrência (fls. 5/7), Auto de Exibição e Apreensão (fls. 14), Auto de Constatação de Substância Entorpecente (fls. 19/22) e Laudo de Exame Químico-Toxicológico (fls. 228/230).

A autoria é igualmente certa, sobretudo pela prova oral amealhada aos autos.

Em Juízo, o réu disse que estava indo trabalhar, foi abordado, disse que falou que portava um cigarro de maconha, entregou-o aos policiais. Não viu cocaína, não portava essa droga, cocaína. Não conhecia os policiais. Afirmou que apenas quando disse ter antecedente, mas absolvição.

A testemunha Renato Moreira Junior, policial militar, afirmou, sob o crivo do contraditório, recordar-se da ocorrência de tráfico relacionada ao réu. Disse que trabalhava na central e foi solicitado trabalho ostensivo, estava fazendo patrulha a pé quando se deparou com o réu que ao vê-lo demonstrou nervosismo, ao ser abordado disse estar com drogas, feita a busca pessoal, então apreendeu-se a droga. Ele disse que trazia a droga de Pirituba e estava levando para Rua dos Bandeirantes onde trabalhava, sem dar detalhes se era para tráfico. As drogas estavam em saquinhos. É próximo a uma escola.

Seu colega Francisco Daniel Delmondes Junior, em audiência judicial, confirmou os relatos de Renato, acrescentou que ele portava um cigarro de maconha no bolso, e foi ele quem fez a busca pessoal e na bolsa havia cocaína. O acusado disse que iria entregar a droga, não recordou se ele disse se receberia dinheiro a tanto. O local fica a há 50 metros do batalhão. Não recordou se o acusado portava dinheiro.

Pois bem.

A negativa do acusado não convence.

Os policiais esclareceram que a abordagem do acusado foi porque ele demonstrou nervosismo ao vê-los; ressaltaram que o próprio réu disse que portava drogas, tanto é que elas foram localizadas em poder dele.

Ainda neste aspecto, observo que a alegação do acusado de que portava apenas a maconha, na tentativa de levar-se a crer que a cocaína “foi plantada”, não socorre, porque os policiais asseveraram que as drogas estavam em lugares diferentes (maconha no bolso e cocaína em uma bolsa) e porque não é aceitável que os agentes públicos disponham ou mantenham porções de drogas para incriminar inocentes ou mesmo para imputar novo crime a pessoas com antecedentes criminais.

Convém ressaltar que a palavra dos policiais é revestida de particular relevância no caso em tela, uma vez que não se apresentam razões concretas de suspeição. Cito: "Nenhum impedimento legal existe ao testemunho de investigadores e pessoas ligadas à Polícia. Seus depoimentos devem ser considerados, examinados e pesado cada caso, como o de outra testemunha qualquer. Nunca, porém, sumariamente afastados e desprezados como de todo imprestáveis. Desde que verossímeis, coerentes e não desmentidos pelo restante da prova, podem servir de base à decisão condenatória" (ACrim 103:701, TJSP, Rel. Silva Leme).

A natureza, a quantidade, diversidade e a forma de acondicionamento das drogas – 01 cigarro de maconha, 02 porções de maconha, pensando 2,7 grames e 89 papérolas de cocaína, pesando 32,8grams, somadas às declarações dos policiais, não restam dúvidas que os entorpecentes encontrados se destinavam à mercancia ilícita.

Diante deste conjunto probatório robusto, a condenação é medida de rigor.

Passo, pois, à dosimetria da pena.

Na primeira fase, tendo em vista o artigo 59 do Código Penal, não vislumbro motivos para fixar a pena-base acima do mínimo legal. Assim, totalizando-se em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes e atenuante da menoridade, a epan permanece inalterada.

Não reconheço a agravante da calamidade pública, porque não há relação entre a pandemia e o crime de tráfico de drogas,

Na terceira não reconheço a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei 11.363/2006, uma vez que não ficou demonstrado que o acusado estava praticando o comércio espúrio onde fora detido, mas sim que apenas passava pelo local.

Na terceira fase da dosimetria, observo que o réu é primário e, apesar da abundância de porções e diversidade de drogas, a quantidade total de entorpecentes apreendidos (2,7 gramas de maconha e 32,8 gramas de cocaína), não se revela impeditiva ao reconhecimento da causa de diminuição constante do artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006, uma vez presentes os requisitos previstos. Assim, diminuo a pena em 2/3, totalizando-se em 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa no valor unitário mínimo.

Sem mais, torno a pena fixada definitiva.

O regime inicial de cumprimento de pena será o aberto, por se tratar de réu primário, tendo em vista a natureza do crime e o quantum de pena fixado. Pelas mesmas razões, o réu terá o direito de recorrer em liberdade.

Por fim, presentes os requisitos necessários, substituo a pena privativa de liberdade aplicada por uma pena restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade e em multa no importe de 10 (dez) dias-multa, no mínimo legal.

Diante disso, e de tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu DAVID MICHEL DOMINGUES, devidamente qualificado nos autos, à pena de 1 anos e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa, no valor unitário mínimo, por incurso no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006. O regime inicial de cumprimento de pena será o aberto e o réu poderá interpor recurso em liberdade. Presentes os requisitos legais, substituo a pena privativa de liberdade aplicada por uma pena restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade e em multa no importe de 10 (dez) dias-multa, no mínimo legal.

Autorizo a incineração das drogas, se ainda não providenciada, preservada quantidade suficiente para eventual contraprova, nos termos dos artigos 50, § 3º, e 50-A, ambos da Lei nº 11.343/2006, que somente poderá ser destruída após o trânsito em julgado da ação penal, conforme artigo 72 do mesmo diploma legal.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no Rol dos Culpados.

Isento o acusado das custas processuais.

P.I.C.

São Paulo, 08 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA